

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 193/2532

พนัก งาม อัยการ กรมอัยการ
จำลองตำรวจ นิยม สุด ส วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

โจทก์บรรยายฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอื่นของศาลชั้นต้น จำเลยรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ แม้ขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ คดีดังกล่าวจะยังไม่ได้พิพากษา เพิ่งจะมีคำพิพากษาเมื่อคดีนี้อยู่ในชั้นฎีกาโดยโจทก์ได้ยื่นคำแถลงให้ศาลทราบแล้ว เช่นนี้ เป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะสั่งให้นับโทษต่อได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 และขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอื่น
อีก 3 คดีของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก, 83 วางโทษจำคุก 2 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 4 เดือน

โจทก์ฎีกาและยื่นคำแถลงว่า คดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วโดยลงโทษจำคุกจำเลยทุกคดี

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 2 ปี เป็นการกำหนดโทษที่ต่ำเกินไป และไม่มีเหตุสมควรลดโทษให้จำเลย กับต้องนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีที่โจทก์ขอให้นับต่อ ซึ่งคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาแล้วหรือไม่ สำหรับฎีกาโจทก์ที่เกี่ยวกับกำหนดโทษนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก นั้น กฎหมายกำหนดโทษให้จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับการที่จำเลยรับของโจรรถจักรยานยนต์ แม้ราคาจะสูงแต่ก็มีจำนวนในคดีนี้เพียงคันเดียว ส่วนที่ว่าจำเลยได้กระทำความผิดลักษณะนี้หลายคดี จำเลยก็ย่อมได้รับโทษในคดีดังกล่าวอยู่แล้ว จึงมิใช่เหตุที่จะกำหนดโทษในคดีนี้ให้สูงขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดโทษจำคุกจำเลย 2 ปี จึงเหมาะสมกับรูปคดีแล้วไม่มีเหตุจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และการที่ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 นั้น ก็เพราะคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี เฉพาะอย่างยิ่งได้ความจากร้อยตำรวจโทมานะ เพาะช่วยพนักงานสอบสวนว่า จำเลยให้การต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย เขต 2 ว่า ได้ร่วมกับพวกลักลอบของผู้เสียหายคดีนี้แล้วนำไปที่อำเภอหัวหิน ตำรวจจึงนำจำเลยไปยึดรถของผู้เสียหายมาดำเนินคดี คำให้การของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์แก่การดำเนินคดีมาก นับว่าเป็นเหตุ

บรรเทาโทษ ที่ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน สำหรับฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับเรื่องขอให้นับโทษต่อจากโทษคดีอื่นนั้น ปรากฏตามฟ้องโจทก์ว่า โจทก์ได้ขอให้นับโทษต่อไว้แล้ว และจำเลยก็รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อทั้งต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำแถลงในชั้นฎีกาให้ศาลทราบว่าคุณดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อนั้นศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว ดังนั้นจึงชอบที่จะนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีดังกล่าว ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะสั่งได้

พิพากษายืน แต่ให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8791/2529 จำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8882/2529 และจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8717/2529 ของศาลชั้นต้น'.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สอนองชาติ-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ